

ZAINAL ABIDIN BIN MUSA@HUSSAIN
lwn
YANTI ZURIA BINTI MOHD REDUAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Di Selangor, YAA Tn. Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Hj. Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), YA Tn Hj. Othman bin Ibrahim (Panel), Pada 22 Jun 2020 bersamaan 30 Syawal 1441H]

Kes Rayuan No. 10000-003-0157-2019

Peguam Perayu: Encik Muhammad Hafiz bin Ab Rashid daripada Tetuan Hafiz Nuaim & Partners

Peguam Responden: Encik Zulkifli Bin Che Yong dari Tetuan Zulkifli Yong Azmi & Co.

ALASAN PENGHAKIMAN

PERMOHONAN PERAYU

[1] Pemohon telah memohon semakan kes kepada Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor terhadap keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam dalam kes Semakan Mal No: 10300-003-0502-2019 yang bertarikh

2hb Disember 2019. Pemohon memohon agar Mahkamah membatalkan Perintah Mahkamah Tinggi Syariah tersebut dan membuat perintah seperti berikut;

a) Mahkamah mengekalkan keputusan Tuan Hakim Mahkamah Rendah Syariah bertarikh 29hb Julai 2019 di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam dalam kes saman no. 10019-055-0145-2019 sebagaimana berikut:-

- i. Mahkamah menolak permohonan ini berdasarkan seksyen 47 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.
- ii. Mahkamah mensabitkan bahawa tiada shiqaq di dalam hubungan perkahwinan antara Palintif dengan Defendan.

b) Mahkamah memerintahkan kos diawardkan kepada Responden sebanyak RM 10,000.00 berdasarkan seksyen 222 dan seksyen 223 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

FAKTA KES DAN PROSIDING SEMAKAN DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGERI SELANGOR

[2] Responden telah memohon semakan terhadap keputusan Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam bagi kes Mal No.: 10019-055-

0145-2019 kepada Mahkamah Tinggi Syariah melalui Notis Permohonan Semakan bertarikh 27hb Ogos 2018. Dalam permohonan semakan Responden tersebut, Responden memohon agar Mahkamah Tinggi Syariah menyemak keputusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam iaitu;

- i) Mahkamah telah terkhilaf apabila memutuskan bahawa tiada shiqaq di dalam hubungan perkahwinan di anatar Pemohon dengan Responden;
- ii) Berdasarkan seksyen 47 (14) tiada bidangkuasa dan/atau kuasa yang diberikan kepada Mahkamah untuk menolak permohonan perceraian tersebut. Kuasa yang diberi kepada Mahkamah sekiranya Jawatankuasa Pendamai tidak berjaya mendamaikan dan memujuk hidup semula sebagai suami isteri maka mahkamah hendaklah merujuk kepada seksyen 48 untuk melantik Hakim; dan

[3] Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor telah telah membuat semakan terhadap kes Mal No. : 10019-055-0145-2019 dan berpuashati bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf dengan tidak mengambilkira Laporan Jawatankuasa Pendamai sebelum memutuskan sama ada berlakunya shiqaq atau tidak dalam perkahwinan Pemohon dan Responden.

[4] Pada 2hb Disember 2019, Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi telah memberikan keputusan semakannya terhadap kes tersebut sepertimana berikut;

- i) Semakan pemohon diluluskan;
- ii) Keputusan Hakim Bicara bertarikh 29hb Julai 2019 bagi kes 10019-055-0145-2019 tersebut; dan
- iii) Mahkamah mengarahkan kes tuntutan perceraian tersebut didengar semula di hadapan Hakim Bicara lain bagi menentukan sama ada berlaku shiqaq atau tidak dan menjalankan prosiding yang seterusnya.

[5] Pemohon telah tidak berpuashati dengan keputusan Semakan tersebut dan telah memfailkan permohonan Semakan pada 30hb Disember 2019 di Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam, Negeri Selangor.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH SELANGOR

[6] Setelah kami meneliti Notis Permohonan Pemohon, Afidavit Pemohon dan Rekod Prosiding kes Semakan Mal Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor, kes Mal No: 10300-003-0502-2019, kami berpendapat bahawa permohonan Pemohon agar kami menyemak keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor tersebut adalah suatu perkara yang bertentangan dengan prinsip semakan.

[7] Berdasarkan penelitian kami terhadap statut iaitu Enakmen Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 1 Tahun 2003*] dan Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 4 Tahun 2003*] kami tidak menemui apa-apa peruntukan undang-undang yang menyatakan bahawa apa-apa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah terhadap apa-apa perkara atau prosiding Mahkamah Rendah yang disemak olehnya boleh dirayu ke Mahkamah Rayuan Syariah.

[8] Kami mendapati statut hanya memberikan hak bagi sesuatu kes didengar sebanyak tiga (3) kali hanyalah apabila melalui proses rayuan sahaja. Ianya dinyatakan secara jelas sepertimana yang diperuntukkan dalam seksyen 67 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 1 Tahun 2003*].

[9] Berdasarkan seksyen 67 Enakmen 1 Tahun 2003, kami berpendapat bahawa rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah dari Mahkamah Tinggi Syariah terbahagi kepada dua iaitu;

- a) terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan **bidang kuasa asalnya** iaitu di bawah seksyen 61 Enakmen 1 Tahun 2003; dan

b) terhadap apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul ketika Mahkamah Tinggi Syariah mendengar rayuan **terhadap sesuatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah**; dan keputusan terhadap persoalan undang-undang itu telah menyentuh keputusan rayuan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah itu.

[10] Seksyen 67 Enakmen 1 Tahun 2003 sama sekali tidak menyebutkan bahawa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan terhadap Mahkamah Rendah Syariah boleh dirayu ke Mahkamah Rayuan Syariah.

[11] Bagi memutuskan isu ini, kami juga telah dipandu oleh Penghakiman dalam kes *Muhammad Fauzi Bin Abdul Ghani lwn. Nor Azlin Binti Hamidon, kes Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor No.: 10000-003-0014-2017 pada 19hb Disember 2017 [Tidak dilaporkan]* dan *H. M. Latiff bin K.M Haneefa lwn Norashikin binti Abdul Latiff, Kes Semakan Mal Negeri Selangor No. 10000-003-0115-2018 pada 12hb. Oktober 2018, dan Ahmad Salim Bin Abd Razi Lwn Hapipah Binti Mohd Ali Kes Pemohonan Semakan No. 10000-003-0096-2018 pada 15hb. Disember 2018 [Tidak dilaporkan]* yang memutuskan bahawa sesuatu keputusan Semakan Mahkamah Tinggi Syariah tidak boleh dirayu atau disemak ke Mahkamah Rayuan Syariah.

[12] Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa apa-apa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan terhadap Mahkamah Rendah Syariah tidak boleh dirayu atau disemak ke Mahkamah Rayuan Syariah dan prosiding rayuan ini adalah diluar aturan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

i] Permohonan Pemohon adalah DITOLAK;

Di baca dan ditandatangani oleh:-



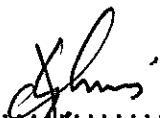
-
1. **YAA TN. HJ. MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**
Pengerusi,
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA DATO' HJ. MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. **YA TN HJ. OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor